

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2740/2537

นายสนั่น ตาตะกรุด

โจทก์

นายจงหรือบรรจง ใจซื่อ

จำเลย

นายจงหรือบรรจง ใจซื่อ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี การบังคับคดี จะทำให้จำเลยเสียหาย เนื่องจากจำเลยทำไร่และปลูกบ้าน ไว้ในที่ดินพิพาทดังกล่าว โปรดมีคำสั่งให้คุ้มครองประโยชน์ ของจำเลยโดยให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 83)

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลย และบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทของโจทก์ กับให้จำเลย ชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ 1,000 บาท จำเลย และบริวาร ไม่ยอมออกจากที่ดินพิพาท โจทก์จึงขอหมายบังคับคดี และนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดบ้านเลขที่ 167 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และประกาศให้จำเลยออกจากที่ดินหมู่ที่ 9(ปัจจุบันหมู่ที่ 6) ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาท แก่โจทก์ จำเลยยื่นคำร้องขอให้เพิกถอน การบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า ที่ดินที่เจ้าพนักงาน บังคับคดีประกาศไม่ใช่ที่ดินพิพาทในคดีนี้ แต่เป็นที่ดิน ของนาย สำราญ เสี่ยงกลม ซึ่งให้จำเลยอยู่อาศัยเนื้อที่ 17 ไร่ โจทก์ยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 79,78)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการบังคับคดีในส่วนที่เกี่ยวกับการให้จำเลย  
ออกจากที่ดินไว้ในระหว่างฎีกา

---

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการบังคับคดีในส่วนที่เกี่ยวกับการให้จำเลย  
ออกจากที่ดินไว้ในระหว่างฎีกา

(ธวัชชัย พิทักษ์พล-มีพาศน์ ไปตระนันท์-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ